契約書テンプレート：業務委託契約書

ヒアリング結果

共通項目

#	項目	回答
1	甲（委託者）	株式会社横浜テック 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 MMタワー12階
2	乙（受託者）	佐藤 健太（フリーランスエンジニア） 〒231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-6-7
3	契約の目的・背景	自社ECサイトのリニューアルに伴うWebシステム開発を外部エンジニアに委託
4	契約期間	令和8年5月1日〜令和8年10月31日（6ヶ月間）
5	対価・報酬	金3,000,000円（消費税別）
6	支払方法・支払期日	銀行振込 / 着手時50%・検収完了時50%
7	契約解除の条件	30日前の書面通知により中途解約可
8	損害賠償の上限	報酬総額を上限とする
9	秘密保持条項	契約書内に含める（別途NDAなし）
10	反社条項	含める
11	管轄裁判所	横浜地方裁判所
12	特記事項	リモートワーク中心。月2回の進捗報告会議あり

種別固有項目（業務委託契約書）

#	項目	回答
13	委託業務の内容	ECサイト（自社商品販売サイト）のWebシステム開発。フロントエンド・バックエンド・DB設計を含む
14	成果物の定義	ソースコード一式、設計書（DB設計書・画面設計書）、テスト仕様書・結果報告書、操作マニュアル
15	再委託の可否	原則不可（甲の書面承諾がある場合のみ可）
16	知的財産権の帰属	検収完了・報酬全額支払い完了時に甲に移転
17	検収条件	甲が成果物受領後14日以内に検収。不合格の場合は乙が14日以内に修正
18	委任型/請負型	請負型（成果物の完成義務あり）

a) 契約書本文

業務委託契約書

委託者 株式会社横浜テック（以下「甲」という。）と
受託者 佐藤 健太（以下「乙」という。）は、
業務委託に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）
甲は、甲が運営するECサイトのリニューアルに伴うWebシステム開発業務
（以下「本業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第2条（委託業務の内容）
1. 乙が行う業務の内容は、以下のとおりとする。
  (1) ECサイト（自社商品販売サイト）のWebシステム開発
  (2) フロントエンド開発
  (3) バックエンド開発
  (4) データベース設計・構築
  (5) テスト（単体テスト・結合テスト・総合テスト）の実施
  (6) その他上記に付随する業務
2. 業務の詳細な仕様は、甲乙間で別途合意する仕様書に定めるものとする。
3. 仕様書に定めのない事項又は仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、
  甲乙協議のうえ決定するものとする。

第3条（成果物）
1. 乙は、本業務の成果物として以下のものを甲に納品するものとする。
  (1) ソースコード一式
  （2） DB設計書
  (3) 画面設計書
  (4) テスト仕様書及びテスト結果報告書
  (5) 操作マニュアル
2. 成果物の仕様、形式及び納品方法は、甲乙間で別途合意するものとする。

第4条（契約期間）
本契約の有効期間は、令和8年5月1日から令和8年10月31日までとする。

第5条（納期）
1. 乙は、成果物を令和8年10月15日までに甲に納品するものとする。
2. 乙は、納期に間に合わないおそれが生じた場合は、直ちに甲に通知し、
   甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。

第6条（報酬）
1. 甲は、本業務の報酬として、乙に対し金3,000,000円
   （消費税及び地方消費税別途）を支払うものとする。
2. 消費税額は、報酬額に支払時点における消費税率を乗じた金額とする。

第7条（支払方法）
1. 甲は、報酬を以下のとおり2回に分けて支払うものとする。
  (1) 着手金：金1,500,000円（消費税別途）
      本契約締結後14日以内に支払う。
  (2) 残金：金1,500,000円（消費税別途）
      第8条に定める検収完了後、乙の請求書受領月の翌月末日までに支払う。
2. 支払方法は、乙が指定する銀行口座への振込みとする。
   振込手数料は甲の負担とする。
3. 乙は、適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書（インボイス）を
   甲に発行するものとする。

第8条（検収）
1. 甲は、乙から成果物の納品を受けた日から14日以内に、
   成果物が仕様書に適合するか検査を行うものとする。
2. 甲は、検査の結果、成果物が仕様書に適合すると認めたときは、
   検収完了の通知を乙に行うものとする。
3. 甲は、検査の結果、成果物が仕様書に適合しないと認めたときは、
   不適合の内容を具体的に記載した通知を乙に行うものとする。
4. 前項の通知を受けた乙は、通知受領後14日以内に修正を行い、
   再度甲の検査を受けるものとする。
5. 甲が第1項の期間内に検査結果を通知しない場合は、
   当該期間の満了日をもって検収完了とみなす。

第9条（契約不適合責任）
1. 検収完了後、成果物に仕様書との不適合が発見された場合、

甲は検収完了日から6ヶ月以内に限り、乙に対し修正を請求できるものとする。
2. 前項の修正にかかる費用は乙の負担とする。ただし、甲の指示又は
提供した資料に起因する不適合についてはこの限りでない。

第10条（知的財産権）
1. 本業務により生じた成果物に関する著作権（著作権法第27条及び
第28条に定める権利を含む。）その他一切の知的財産権は、
検収完了かつ報酬全額の支払い完了をもって、乙から甲に移転するものとする。
2. 乙は、甲に対し、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
3. 乙が本業務の遂行にあたり従前から保有していた知的財産権は、
乙に留保されるものとする。ただし、当該知的財産権が成果物の利用に
必要な場合、乙は甲に対し、無償かつ非独占的な利用許諾を行うものとする。

第11条（再委託の禁止）
1. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、事前に甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2. 乙が前項の承諾を得て再委託する場合、乙は再委託先に対し、
本契約に基づく乙の義務と同等の義務を負わせるものとし、
再委託先の行為について甲に対し一切の責任を負うものとする。

第12条（進捗報告）
1. 乙は、月2回、甲が指定する方法（オンライン会議）により、
本業務の進捗状況を甲に報告するものとする。
2. 甲は、必要に応じて随時、本業務の進捗状況について
乙に報告を求めることができるものとする。

第13条（秘密保持）
1. 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の
情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による
承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に
含まないものとする。
(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(3) 開示を受けた時点で既に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
(5) 秘密情報によらず独自に開発・取得した情報
3. 前項の秘密保持義務は、本契約終了後3年間存続するものとする。

第14条（個人情報の取扱い）
1. 乙は、本業務の遂行にあたり甲から提供される個人情報を、
本業務の目的以外に利用してはならない。
2. 乙は、個人情報を善良な管理者の注意をもって管理し、
甲の事前の書面による承諾なく第三者に提供してはならない。
3. 乙は、本契約終了後、甲から提供された個人情報を速やかに
甲に返還又は甲の指示に従い廃棄するものとする。

第15条（権利義務の譲渡禁止）
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は
本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、
又は担保に供してはならない。

第16条（解除）
1. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、
何らの催告なく、書面により本契約を直ちに解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、
当該期間内に是正されないとき
(2) 支払停止又は支払不能となったとき
(3) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は
特別清算開始の申立てがあったとき
(6) 解散、合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき
(7) 監督官庁から営業の取消し又は停止の処分を受けたとき
(8) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
2. 前項の解除は、損害賠償の請求を妨げない。

第17条（中途解約）
1. 甲又は乙は、30日前までに相手方に書面で通知することにより、
本契約を中途解約することができる。
2. 甲が中途解約する場合、甲は乙に対し、解約時点までに乙が
完了した業務の割合に応じた報酬を支払うものとする。
3. 乙が中途解約する場合、乙は甲に対し、解約時点までの成果物を
甲に引き渡すものとする。

第18条（損害賠償）
1. 甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、
相手方に対し、現実に生じた損害を賠償するものとする。
2. 前項の損害賠償の累計額は、本契約に基づく報酬総額
（金3,000,000円）を上限とする。
3. 前項の規定は、故意又は重大な過失による場合には適用しない。

第19条（不可抗力）
天災地変、戦争、暴動、内乱、感染症の蔓延、法令の改廃、
政府機関の行為、電気通信回線の障害その他不可抗力により
本契約の全部又は一部の履行が遅延し又は不能となった場合、
当該事由が存続する間、甲及び乙はその責任を負わないものとする。
ただし、当該事由が発生した場合、影響を受けた当事者は直ちに
相手方に通知し、甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。

第20条（反社会的勢力の排除）
1. 甲及び乙は、自ら又はその役員、従業員若しくは関係者が、
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、
総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他
これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないことを

表明し、保証する。
2. 甲及び乙は、自ら又はその役員、従業員若しくは関係者が、
反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを
表明し、保証する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 反社会的勢力に対し資金等を提供し又は便宜を供与するなどの
関与をしていると認められる関係
(4) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
3. 甲又は乙は、相手方が前2項の表明及び保証に反した場合、
何らの催告なく、書面により本契約を直ちに解除することができる。
4. 前項の解除により解除された者に損害が生じた場合であっても、
解除した者はこれを賠償する責任を負わない。

第21条（合意管轄）
本契約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第22条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、
甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、
各1通を保有する。

令和　年　月　日

甲：
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 MMタワー12階
名称：株式会社横浜テック
代表取締役：　　印

乙：
住所：神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-6-7
氏名：佐藤 健太　　印

---

b) 各条文の趣旨・注意点の解説

第1条（目的）

趣旨： 契約の対象となる業務を特定し、契約の範囲を明確にするための条文です。

注意点：

- 業務の範囲が曖昧だと、追加業務の発生時に紛争の原因となります。「ECサイトのリニューアルに

伴うWebシステム開発業務」と具体的に特定しています。
- 詳細な仕様は別途仕様書で定めることとし、契約書本文の柔軟性を確保しています。

第2条（委託業務の内容）

趣旨： 委託する業務の具体的な範囲を列挙し、乙が行うべき作業を明確にするための条文です。

注意点：
- 「その他上記に付随する業務」という包括条項を入れることで、細かい付随作業の漏れを防いでいます。ただし、この範囲が広すぎると乙に過度な負担を課す可能性がございますので、具体的な業務範囲は仕様書で明確にすることが重要です。
- 仕様変更が生じた場合の手続き（変更管理）を仕様書側で定めておくことを推奨いたします。

第3条（成果物）

趣旨： 乙が納品すべき成果物を具体的に定めるための条文です。

注意点：
- 成果物の範囲を明確にしておかないと、「ソースコードだけでなくドキュメントも納品義務があるのか」といった紛争になりやすいポイントです。
- ソースコード・設計書・テスト仕様書・マニュアルと具体的に列挙しています。

第4条（契約期間）

趣旨： 契約の有効期間を明確にするための条文です。

注意点：
- 請負型の場合、契約期間と納期は別の概念です。契約期間は契約の効力が存続する期間、納期は成果物を納品する期限です。

第5条（納期）

趣旨： 成果物の納品期限を定めるための条文です。

注意点：
- 納期に間に合わない場合の通知義務を定めることで、早期に問題を把握し対応するための規定です。
- 納期遅延の場合の違約金を定めるケースもございますが、本契約では定めていません。必要に応じて追加してください。

第6条（報酬）

趣旨： 対価の金額と消費税の取扱いを定めるための条文です。

注意点：
- 消費税は別途とし、税率変更に対応できるようにしています。
- インボイス制度（適格請求書等保存方式）への対応は第7条で規定しています。
- 下請法が適用される取引の場合、書面に報酬額を明記することが義務付けられています。

第7条（支払方法）

趣旨： 報酬の支払方法・時期・条件を明確にするための条文です。

注意点：
- 着手金50%・検収完了時50%の分割払いとすることで、甲乙双方のリスクを分散しています。
- 振込手数料の負担者を明記しておくことで、後のトラブルを防いでいます。
- 適格請求書（インボイス）の発行義務について規定しています。乙が免税事業者の場合は、仕入税額控除の取扱いについて別途協議が必要です。
- 下請法が適用される場合、支払期日は物品等の受領日（検収完了日）から60日以内と定める必要がございます。

第8条（検収）

趣旨： 成果物の品質を確認する手続きと、不合格の場合の対応を定めるための条文です。

注意点：
- 検収期間を14日間と明確に定めることで、甲が検収を怠るリスクを防いでいます。
- 第5項のみなし検収条項は、甲が期間内に検査結果を通知しない場合に乙を保護するための規定です。
- 不合格の場合の修正回数の上限を定めるケースもございます。

第9条（契約不適合責任）

趣旨： 検収完了後に発見された不具合への対応を定めるための条文です。

注意点：
- 2020年4月施行の民法改正により、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に用語が変更されています。

- 責任期間を検収完了日から6ヶ月間と定めています。システム開発では3ヶ月〜1年が一般的です。
- 甲の指示に起因する不適合は乙の責任としない旨を明記しています。

第10条（知的財産権）

趣旨： 成果物の著作権等の帰属を明確にするための条文です。

注意点：
- 著作権法第27条（翻訳権・翻案権等）及び第28条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）を明示的に含めないと、これらの権利は移転しないと解釈されるリスクがございます（著作権法第61条第2項）。
- 著作者人格権は譲渡できないため、不行使の特約を設けています。
- 乙が従前から保有するライブラリ等は乙に留保しつつ、甲の利用に支障がないよう利用許諾の規定を設けています。

第11条（再委託の禁止）

趣旨： 乙が業務を第三者に丸投げすることを防止するための条文です。

注意点：
- フリーランスへの委託では、委託者が受託者個人のスキルを信頼して発注するケースが多いため、再委託は原則禁止としています。
- 甲の書面承諾があれば部分的な再委託を認める柔軟性を残しています。

第12条（進捗報告）

趣旨： 業務の進捗状況を定期的に共有し、問題の早期発見・対応を図るための条文です。

注意点：
- 月2回の報告頻度は、プロジェクトの規模に応じて調整してください。
- 報告方法（オンライン会議）を明記しています。書面報告を義務付ける場合は別途規定してください。

第13条（秘密保持）

趣旨： 契約を通じて知り得た相手方の秘密情報を保護するための条文です。

注意点：
- 秘密情報の除外事由（公知情報・独自取得情報等）を明確に定めています。
- 存続期間を契約終了後3年間としています。業界や情報の性質に応じて調整してください。
- 別途NDAを締結する場合は、本条との整合性を確認してください。

第14条（個人情報の取扱い）

趣旨： 業務遂行に伴い乙が取り扱う個人情報の保護を図るための条文です。

注意点：
- 個人情報保護法の委託先管理義務（第25条）を反映しています。
- ECサイト開発では顧客の個人情報を扱う可能性が高いため、重要な条文です。
- 契約終了後のデータの返還・廃棄義務を明記しています。

第15条（権利義務の譲渡禁止）

趣旨： 契約当事者が変わることを防止し、契約関係の安定性を確保するための条文です。

注意点：
- 民法上、債権譲渡は原則自由ですが、譲渡禁止特約を設けることで制限しています。
- 債権譲渡の対抗要件に関する民法改正（2020年4月施行）を踏まえ、譲渡禁止特約を設けても、悪意・重過失の第三者を除き譲渡は有効となる点にご留意ください。

第16条（解除）

趣旨： 契約違反や信用不安が生じた場合に、催告なく直ちに契約を解除できる事由を定めるための条文です。

注意点：
- 法定解除権（民法第541条・第542条）に加え、約定解除権を定めています。
- 解除事由は網羅的に列挙しています。

第17条（中途解約）

趣旨： 契約期間中の任意解約を認め、その場合の精算方法を定めるための条文です。

注意点：
- 30日前の書面通知を条件としています。プロジェクトの性質に応じて期間を調整してください。

- 甲からの中途解約時は業務完了割合に応じた報酬を支払う旨を定め、乙を保護しています。
- フリーランス保護法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）が適用される場合、中途解約の条件に制限がある場合がございます。

第18条（損害賠償）

趣旨： 契約違反があった場合の損害賠償の範囲と上限を定めるための条文です。

注意点：
- 損害賠償の上限を報酬総額に設定することで、乙のリスクを限定しています。
- 故意・重過失の場合は上限を適用しないことで、甲の保護も図っています。
- 間接損害・逸失利益を含むか否かについては、必要に応じて明記してください。

第19条（不可抗力）

趣旨： 当事者の責めに帰すことができない事由による履行遅延・不能の場合の免責を定めるための条文です。

注意点：
- 感染症の蔓延を不可抗力事由に含めています（COVID-19の経験を踏まえた規定）。
- 不可抗力事由が発生した場合の通知義務と協議義務を定めています。

第20条（反社会的勢力の排除）

趣旨： 反社会的勢力との関係を遮断するための条文です。

注意点：
- 政府指針（犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）に基づく標準的な反社条項です。
- 現在はほぼ全ての契約書に含めることが実務上の標準となっています。
- 該当した場合の無催告解除権と損害賠償の免責を定めています。

第21条（合意管轄）

趣旨： 紛争が生じた場合の裁判管轄を事前に合意するための条文です。

注意点：
- 「専属的合意管轄」と明記することで、他の裁判所への提訴を排除しています。
- 甲の本店所在地に近い横浜地方裁判所を指定しています。

第22条（協議事項）

趣旨： 契約に定めのない事項が生じた場合の対応を定めるための条文です。

注意点：
- いわゆる「協議条項」は法的拘束力が弱いとされますが、当事者間の誠実な対応を促す意味で一般的に挿入されます。

---

c) カスタマイズポイント一覧

#	条文	カスタマイズポイント	選択肢・調整例
1	第5条	納期の設定	A案：一括納品 / B案：マイルストーンごとの分割納品
2	第6条	報酬の金額	業務範囲・工数に応じて調整
3	第7条	支払条件	A案：着手50%・完了50% / B案：着手30%・中間30%・完了40% / C案：月額精算
4	第8条	検収期間	A案：14日 / B案：7日 / C案：30日（プロジェクト規模に応じて）
5	第9条	契約不適合責任の期間	A案：6ヶ月 / B案：3ヶ月 / C案：1年
6	第10条	知的財産権の帰属	A案：甲に全て移転 / B案：甲乙共有 / C案：乙に留保+甲に利用許諾
7	第11条	再委託の可否	A案：全面禁止 / B案：書面承諾で可 / C案：一部業務は承諾不要
8	第13条	秘密保持の存続期間	A案：3年 / B案：5年 / C案：永久
9	第17条	中途解約の通知期間	A案：30日前 / B案：14日前 / C案：60日前
10	第18条	損害賠償の上限	A案：報酬総額 / B案：報酬総額の2倍 / C案：上限なし
11	全体		乙が個人の場合、甲が源泉徴収を行う旨の条項を追加

#	条文	カスタマイズポイント	選択肢・調整例
		源泉徴収条項の追加	
12	全体	競業避止条項の追加	契約期間中及び終了後の一定期間、乙が甲の競合事業に従事しないことを定める
13	全体	保守・運用契約への移行	開発完了後の保守・運用に関する条項又は別途契約の締結について定める

---

d) 締結時のチェックリスト

【締結時のチェックリスト】

■ 契約内容の確認
☐ 当事者の名称・住所が正確か（登記事項証明書と一致するか）
☐ 委託業務の内容・範囲が合意内容と一致するか
☐ 成果物の定義が明確か
☐ 報酬額・支払条件に誤りがないか
☐ 契約期間・納期が合意内容と一致するか
☐ 検収条件・検収期間が適切か
☐ 知的財産権の帰属が合意内容と一致するか
☐ 秘密保持条項の内容・期間が適切か
☐ 損害賠償の上限額が適切か

■ 形式の確認
☐ 契約書は2通作成したか
☐ 各ページに割印を押したか（製本の場合は契印）
☐ 甲の記名押印は代表者名で行ったか
☐ 乙の記名押印は本人の署名（記名）と押印があるか
☐ 日付は記入したか
☐ 収入印紙は貼付したか
└ 請負型の場合：契約金額に応じた印紙が必要
（300万円の場合：1,000円の印紙）
└ 委任型の場合：非課税（印紙不要）
※本契約は請負型のため印紙が必要です

■ 法的確認
☐ 反社条項は含まれているか
☐ 秘密保持条項は含まれているか
☐ 契約解除条件は明確か
☐ 損害賠償の範囲は妥当か
☐ 管轄裁判所は指定されているか
☐ 下請法の適用有無を確認したか

└ 甲の資本金1,000万円超かつ乙が個人の場合、下請法が適用される
可能性がございます
└ 適用される場合：書面交付義務（3条書面）・支払期日の制限等の
遵守が必要です
☐ フリーランス保護法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）
の適用有無を確認したか
└ 乙が個人のフリーランスの場合に適用される可能性がございます

■ 実務上の確認
☐ 甲の法人登記を確認したか
☐ 乙の本人確認を行ったか
☐ 乙の適格請求書発行事業者登録の有無を確認したか
└ 免税事業者の場合、仕入税額控除の経過措置の取扱いを確認
☐ 源泉徴収の要否を確認したか
└ 乙が個人の場合、所得税の源泉徴収が必要です
（報酬額の10.21%。100万円超の部分は20.42%）
☐ 仕様書は別途作成・合意されているか
☐ 電子契約を利用する場合、電子署名の方法を確認したか
└ クラウドサイン・DocuSign等の利用の場合、
電子署名法に基づく本人確認を確認
☐ 契約書の保管方法を確認したか（甲乙各1通保管）

※この契約書テンプレートは実務参考資料であり、個別の法律相談は弁護士にご相談ください。
※印紙税額は2026年4月時点の情報です。最新の税額は国税庁のHPでご確認ください。
※電子契約（クラウドサイン・DocuSign等）を利用する場合、収入印紙は不要です。また、電子署名の有効性については電子署名法に基づくものであることを確認してください。